

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2510/2541

นาง ปันหยี ทวีศ รี กับพวก โจทก์
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ กับพวก ผู้ร้อง
นาย สุรยุทธ กังสดาร กับพวก ผู้คัดค้าน
พันจ่าอากาศเอก หญิง นกแก้ว ใจ ยืน

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850

ป.วิ.พ. มาตรา 131, มาตรา 132

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 145 (5), มาตรา 153

ขณะคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอเพิกถอนการโอนตามมติที่ประชุมกรรมการเจ้าหนี้โดยผู้คัดค้านที่ 3 ได้ชดใช้ราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่กองทรัพย์สินของจำเลย การที่ผู้คัดค้านที่ 3 ขอยุติข้อพิพาทโดยเสนอผู้ร้องขอชดใช้ราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,400,000 บาท แทนการโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่กองทรัพย์สินของจำเลยอันมีลักษณะเป็นการขอประนีประนอมยอมความซึ่งผู้ร้องจะประนีประนอมยอมความได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบของกรรมการเจ้าหนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 145(5) ดังนี้เมื่อปรากฏว่าที่ประชุมกรรมการเจ้าหนี้มีมติยอมรับข้อเสนอของผู้คัดค้านที่ 3 แล้ว จึงเท่ากับเป็นการให้ความเห็นชอบในการที่ผู้ร้องประนีประนอมยอมความกับผู้คัดค้านที่ 3 และโดยผลแห่งการประนีประนอมยอมความ ย่อมทำให้ผู้ร้องหมดสิทธิบังคับให้เพิกถอนการโอนอีกต่อไป กรณีไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องขอถอนคำร้องขอเพิกถอนการโอนของผู้ร้อง และการที่จะพิจารณาฎีกาของผู้คัดค้านที่ 3 ที่

คัดค้านการเพิกถอนการโอนระหว่างผู้คัดค้านที่ 2 กับที่ 3 ย่อมไม่เป็นประโยชน์ศาลฎีกาจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีผู้คัดค้านที่ 3 ออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้จำเลยล้มละลายเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2528 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 และพิพากษาให้จำเลยล้มละลายเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2529 จำเลยยังไม่พ้นภาวะล้มละลาย ก่อนโจทก์ฟ้องคดีนี้ ขอให้เพิกถอนการกระทำของจำเลยที่ยินยอมให้นายพรพงษ์ถือกรรมสิทธิ์แทนที่ดินโฉนดเลขที่ 140145 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 61/3 โดยให้เปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์กลับมาเป็นของจำเลย เพิกถอนการโอนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างนายพรพงษ์กับผู้คัดค้านที่ 1 เพิกถอนการขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 กับที่ 2 และเพิกถอนการโอนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างผู้คัดค้านที่ 2 กับที่ 3 และให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่ยอมปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งแทนการแสดงเจตนาของผู้คัดค้านทั้งสามในกรณีที่ไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ให้นายพรพงษ์และผู้คัดค้านทั้งสามร่วมกันใช้ราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน 2,643,046 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันยื่นคำร้องขอเพิกถอนการโอนจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง

นายพรพงษ์ ใจเย็น ยื่นคำแถลงรับว่าเป็นบุตรจำเลย จำเลยเป็นผู้ซื้อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 140145 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 61/3 โดยใส่ชื่อนายพรพงษ์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนนายพรพงษ์ไม่เคยทำสัญญาขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1

ผู้คัดค้านที่ 1 ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ 2 ยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 3 ยื่นคำคัดค้านว่า นายพรพงษ์ ใจเย็นเป็นผู้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามคำร้องจากนายพงษ์ศักดิ์วิสุทธิผล เมื่อประมาณปี 2530 ผู้คัดค้านที่ 3 ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และได้ชำระราคาให้แก่ผู้ขายครบถ้วนแล้วในวันจดทะเบียนโอนขายการโอนได้กระทำโดยสุจริตและมีคำตอบแทนผู้คัดค้านที่ 3 ไม่เคยทราบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเคยเป็นของจำเลยและจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว ทั้งมิได้กระทำโดยรู้เห็นเป็นใจหรือสมยอมกันเพื่อให้จำเลยจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนเป็นของบุคคลอื่น อันทำให้เจ้าหน้าที่อื่นได้รับความเสียหายหรือเสียเปรียบผู้คัดค้านที่ 3 เข้าอยู่อาศัยในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและได้ปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้างเสียเงินประมาณ 2,000,000 บาทการโอนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างนายพรพงษ์กับผู้คัดค้านที่ 1 ได้กระทำโดยสุจริตและมีคำตอบแทน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้เพิกถอนการกระทำของจำเลยที่ยินยอมให้นายพรพงษ์ ใจเย็น ถือกรรมสิทธิ์แทนในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 140145 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 61/3 โดยเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวกลับมาเป็นของจำเลย เพิกถอนการโอนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวระหว่างนายพรพงษ์กับผู้คัดค้านที่ 1 เพิกถอนการขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 กับที่ 2 และเพิกถอนการโอนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวระหว่างผู้คัดค้านที่ 2 กับที่ 3 และให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หากผู้คัดค้านทั้งสามคนใดไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาตามคำสั่งแทนการแสดงเจตนา หากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ให้นายพรพงษ์และผู้คัดค้านทั้งสามร่วมกันชดเชยราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน 2,643,046 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันยื่นคำร้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง

ผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า ปรากฏว่าขณะคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอเพิกถอนการโอนตามมติที่ประชุมกรรมการเจ้าหนี้โดยผู้คัดค้านที่ 3 ได้ขอใช้ราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่กองทรัพย์สินของจำเลยเห็นว่า คำร้องของผู้ร้องดังกล่าวสืบเนื่องมาจากผู้คัดค้านที่ 3 ขอยุติข้อพิพาทโดยเสนอผู้ร้องขอขอใช้ราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,400,000 บาท แทนการโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่กองทรัพย์สินของจำเลยอันมีลักษณะเป็นการขอประนีประนอมยอมความซึ่งผู้ร้องจะประนีประนอมยอมความได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบของกรรมการเจ้าหนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 145(5) เมื่อปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมกรรมการเจ้าหนี้ครั้งอื่น (ที่เลื่อนมา) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2540 ท้ายคำร้องที่ประชุมกรรมการเจ้าหนี้มีมติยอมรับข้อเสนอของผู้คัดค้านที่ 3 เท่ากับเป็นการให้ความเห็นชอบในการที่ผู้ร้องประนีประนอมยอมความกับผู้คัดค้านที่ 3 และโดยผลแห่งการประนีประนอมยอมความ ย่อมทำให้ผู้ร้องหมดสิทธิบังคับให้เพิกถอนการโอนอีกต่อไป กรณีไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องขอถอนคำร้องขอเพิกถอนการโอนของผู้ร้อง และการที่จะพิจารณาฎีกาของผู้คัดค้านที่ 3 ที่คัดค้านการเพิกถอนการโอนระหว่างผู้คัดค้านที่ 2 กับที่ 3 ก็ไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างไรสมควรจำหน่ายคดีเสีย

ให้จำหน่ายคดีผู้คัดค้านที่ 3 ออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกาคำฤๅชา
ธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(พิชัย เตโชพิทยาอุล-สมชัย สายเชื้อ-อภิศักดิ์ พรรวชิราภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------